ברומו של עולם
לחיזוק ורוממות התפילה
בנשיאות הגאונים
רבי מרדכי פוטאש שליט"א ורבי דוד פוטאש שליט"א

ריצחא דאורייצא

סימן נג

— א —

להרמב"ם, מה ההבדל בין פריסת שמע לחזרת י"ח? הרמב"ם בהלכות תפילה פרק ח' הלכה י"א, וזה לשונו: "מי שלא נתמלא זקנו, אף על פי שהוא חכם גדול, לא יהיה שליח ציבור, אבל פורס הוא על שמע". עד כאן. וצריך עיון, מאי שנא תפילה דלא יכול להוציא מפני כבוד הציבור, פריסת שמע הרי גם מוציא, ולמה אין צריך נתמלא זקנו?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

— ב —

במקום שאין שם אלא בן י"ג אם יוכל לגשת גם בתעניות? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' מביא שאם אין שם אלא בן י"ג יוכל לגשת שם בקבוע. ויש לעיין אם זה נאמר גם לגבי תעניות או רק בתפילות של כל יום.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ג —

בשטיבלאך באותו זמן נקרא קבוע או לא? הביאור הלכה בסימן נ"ג סעיף ו' דיבור המתחיל יוכל לירד בשם הפרי מגדים דאפילו אבל אם לא נתמלא זקנו לא יוכל לירד, ויש לעיין מה הדין בשטיבלאך כשמתפלל באותה שעה כל יום ואינו אותו ציבור כל יום, או שאפילו כן הוה אותו ציבור, אבל אינו נקרא קבוע מחמת שאם אבל אחר מקדימו, אז אין לו את המנין הזה באופן של

קביעות.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ד —

שליח ציבור קבוע שלא מינהו, האם צריך נתמלא זקנו? בסעיף ו' בשולחן ערוך כתוב דאין ממנים לשליח ציבור קבוע מי שלא נתמלא זקנו. השאלה באחד שכל יום אומרים לו לגשת, אבל לא מינוהו אף פעם, האם נקרא קבוע? או משום שלא מינוהו, ואם למחרת ירצו להגיש אחר יגישו אחר, אז אינו קבוע.

[הערת ה"ר מענדל הומינר]

— ה —

באיזה אופן יש כח למנהיגים לדחות.המגן אברהם סעיף קטן ז' כותב, דמנהיגים יש בהם כוח של כל הקהל כדי לדחות, אז הם יכולים לדחות אותם גם כשאין בו שום שמץ פסול רק בשביל קול או לא? ואם יכולים, אז במקום שגם קולו יפה יכולים לדחות או לא?

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רזנברג]

— ו —

לשיטת הגאון נדחה כל יום את המאוחר על פי דין. הגאון בסעיף קטן ה' כותב וסבירא ליה לטור ושולחן ערוך דהוא הדין בשאר ימות השנה. נאמר כל הדינים של הגון וקולו ערב וכו'. ואם כן כל יום כשאנו עומדים להתפלל ואחד ניגש והוא אינו כל כך עניו או שאין לו נעימה נדחהו. ואם באמת הדין כן לא מצינו ידינו ורגלינו בבית הכנסת שכל יום נצטרך לחפש את המובחר. ועל פי האשל אברהם סעיף קטן י"ד שכהן קודם ללוי ולוי קודם לישראל אם כן נצטרך לחפש את הכהן ואת הלוי, וישראל לא יגש. מהו באמת הגבול של דיני קדימה אלו?

[הערת ה"ר מנחם מענדל הומינר, ה"ר פנחס פישמן]

סימן נג

— ז —

מהו הגדרה של נתמלא זקנו. הרמ"א בסעיף ח' אומר דאם יש לו זקן מעט, אז בן שמונה עשרה גם כן יוכל להתפלל. לכאורה משמע דאם הוא בן עשרים, אין צריך זקן כלל. ואם הוא בן שמונה עשרה, מספיק זקן למחצה לשליש ולרביע. ואם הוא פחות, צריך זקן מלא. ולכאורה, הוי חידוש גדול לומר כן, דלא מצינו בגמרא אלא הגדרה של נתמלא זקנו. ובפשטות, הבנתיו דבכל גיל צריך שיהיה מלא זקנו.

[הערת ה"ר יוסף פקשר, ה"ר מיכל רחנברג]

— ח —

הרבה דיני חזן נשמטו מסימן דידן, למה? בגמרא בתענית דף ט"ז עמוד א' איתא שם עוד דינים בחזן שלא נזכרו בסימן דידן, אז השו"ת מהרש"ל מיישב על מטופל ואין לו, ויש לו יגיעה בשדה, דברים אלו שייכים רק לגבי תענית ציבור לעצירת הגשמים שצריך שלא יהיה לו במה להתפרנס, ושיהיה לו שדה שירצה ויתפלל באמת על הגשמים. אבל צריך עיון דשם גם כן כתוב זקן, [ופירש התוס' יום טוב בשנים ובחכמה], וזה לכאורה אינו דווקא לתענית עצירת גשמים, אם כן למה לא נזכר בסימן דידן? רק אדרבא, הרמ"א פוסק שבן עשרים כבר יכול לגשת וצריך עיון.

[הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

— ט —

מדוע גר לא יהיה כשר לכתיבת ספר תורה? המהר"ם מרוטנבורג סימן תקי"א בשו"ת ספר תורה שכתבו גר אין יוצאים בו ידי חובתן, הואיל דאין מוציא רבים ידי חובתן אין כתיבתו כשירה. ולמה שלא יוכל להוציא רבים? ולמה שלא יהיה כשר הספר תורה שלו, הרי דינו כישראל גמור לכל דבר?

[בני החבורה]

— י —

מצווה מוטלת על האדם, האם מותר להתקוטט? כתב בערוך השולחן סעיף כ"ב: וכל מצווה הבאה על ידי מחלוקת אינה מצווה, ואל יתקוטט לעשות מצווה שאינה מוטלת עליו. בתחילת דבריו נראה שכל מצווה שצריך לריב עליו אינה מצווה, ובסוף דבריו כותב רק לגבי מצווה שאינה

מוטלת, משמע דאם מוטלת - צריך שיריב. ומתחילת דבריו משמע שלא. והנפקא מינה לגבי תפילין בסמוך לשקיעה, ושניים לא הניחו ורק אחד יספיק, דהוי מצווה מוטלת - אם יריב או לא.
[הערת ה"ר יצחק שגיא]

יא

כהיום לכאורה צריך להיות שליח ציבור עדיף מרב. המחבר בסעיף כד כותב שאם יש לקהל כסף כדי לשכור או רב או שליח ציבור, אם הרב גדול שעונה על כל השאלות - ישכרו רב. ואם אינו כל כך גדול שאינו כל כך תועלת לציבור - עדיף לשכור שליח ציבור. והמור וקציעה סימן נג, דיבור המתחיל כתב הרא"ש בתשובה שכהיום שאין שליח ציבור מוציא - עדיף לשכור רב, אפילו אינו בקי. אז לכאורה כהיום שיש לנו קווי בית הוראה [כגון בית הוראה 'ברומו של עולם'], אז אין לנו צורך ברב. ולכאורה שליח ציבור קודם, דאין לנו צורך כלל ברבנים.
[הערת ה"ר שלמה זלמן פישמן]

יב

על מה יכול היחיד לעכב היום? במשנה ברורה סעיף קטן נ"ג כותב דאף על פי שראינו שיחיד מעכב היום דאין החזן מוציא אין היחיד יכול למחות, אז השאלה על מה לא יוכל למחות? על שום דבר או שיש דברים שיוכל למחות? כגון אם בעיניו חוטא או שאינו בעל מידות או שאין יכול לעכב כלל?

[הערת ה"ר מנחם מנדל הומינר]

יג

מהו עניין הסירוב? בסעיף ט"ז ראינו שחזן צריך לסרב, אז מה עניין הסירוב? זו עניין שאסור לגשת בלא סירוב או יותר עניין שעושה חשיבות לדבר של תפילה בעמוד והנפקא מינה באופן שיודע שאם יסרב פעם אחת הגבאי לא יגישנו עוד מחמת שהגבאי עם הארץ, אז אם אסור לגשת בלא סירוב אז יסרב, ואם לאו אז לכאורה יגש בלא סירוב.
[הערת ה"ר פנחס זעליג פישמן]

סימן נג

יד

מהו שיטת הרשב"א לגבי חזן שממנה בנו? הדרכי משה בסעיף קטן ז' כותב בשם הרשב"א (חלק א' סימן ש"י) שאם ממנה בנו ורוב הקהל רוצים, אין בכוח המיעוט לעכב. ובהג"ה בסעיף כ"ה כתב בשם אותו רשב"א דאין הציבור יכולים למחות. משמע אפילו אם הרוב רוצים למחות, אז מהו שיטת הרשב"א?

[הערת ה"ר יצחק שגיא]

טו

פלפול דאורייתא קודם לחזן או לא? היום שהחזנים אין מוציאין, אז רב קודם, אפילו אינו כל כך בקי, (מובא במשנה ברורה ס"ק ע"ב). אז רב שאינו פוסק, אבל מפלפל הוא בלימוד, האם החשיבות של פלפול הלימוד גובר על הצורך לחזן, או כיוון דאין כלל פסקים, חזן קודם?

[הערת ה"ר עמרם יוסף הכהן פקשר]

טז

מה החידוש דאינו עובר בלבנים? הטור בסעיף י"ח כתב דמי שאומר דאינו עובר בצבועים, אף בלבנים לא יעבור. ומהו החידוש שלא יעבור בלבנים? הרי אינו עובר בצבועים משום דדרך מינות לעבור בלבנים, אם כן פשוט דבלבנים לא יעבור, ומה החידוש??

[הערת ה"ר אפרים אגרס]

יז

התחיל יוצר אור ושכח לומר ישתבח (מצוי שממתין מלומר ישתבח ושומע קדיש ונגרר להתחיל יוצר עם הש"ץ) האם יאמר ישתבח בבין הפרקים – אחר חתימת יוצר המאורות?

סימן נג

יח

האם אפשר למנות בעל תשובה שבעברו חילל שבת בפרהסיא?

יט

האם מותר להוריד מי שאינו 'בן עשרים' לתפילת מוסף?

כ

האם יש עדיפות לבעל זקן מלמגלח?

כא

האם קטן יכול לומר קדיש דרבנן שיש אחריו 'ברכו'?

כב

ש"ץ שבניגונו נשמע קול הברה, האם חשיב כדיבור וניחוש להפסק?

כג

האם מותר לנגן בעת אמירת שם ה'?

— כד —

האם מותר לכהן מבני אשכנז [שאינו בקי בהיגוי הנכון] לירד לפני התיבה או לישא את כפיו בבית כנסת של בני עדות המזרח?

— כה —

במקומות שמנהג המקום לילך בשרוולים קצרים, האם יכול הש"ץ לגשת כך?

— כו —

האם מותר לחזנים ללבוש גלימה וכובע מיוחד [מצוי בימים נוראים]?

— כז —

שליח ציבור מצונן או משתעל באופן שהציבור מוטרד מזה האם יכול לגשת להתפלל?

— כח —

מי שאינו חרש לגמרי, אלא שומע ע"י מכשיר שמיעה, האם רשאי לעבור לפני התיבה?

— כט —

אם אינו מעונין מאיזה סיבה לעבור לפני התיבה האם יכול לסרב אפי' לאחר כמה הפצרות?

— ל —

אם רבים מבקשים ממנו, האם צריך לסרב?

— לא —

מה הדין בימינו במי שסירב לגשת לעמוד מפני שלבוש חולצה צבעונית – [ולא פירש מיד שטעמו מפני כבוד המקום], האם שוב לא יוכל לעבור לפני התיבה?

— לב —

האם יש לאבל לעבור לפני התיבה אפי' ב'שבעה'?

— לג —

האם אבל יעבור לפני התיבה בשבתות וימים טובים, ומה הדין אם האבל ש"ץ קבוע?

— לד —

מה הדין לקבל מינוי מממונה שאינו שומר תורה ומצות ואינו מאמין בתורה?

— לה —

ש"ץ לשבתות וימים טובים בלבד המקבל שכר, היאך ינהג בשביל שיראה סימן ברכה בשכרו?

— לו —

ש"ץ שנאנס ומינו אחר תחתיו, ואחר שנסתלק האונס רוצה לחזור לתפקידו, האם חוזר, והאם תלוי כמה זמן נמשך אונסו?

— לז —

בית הכנסת שעבר מקום האם המוחזקים ממשיכים להחזיק בחזקתם במקום החדש?

— לח —

האם מותר לש"ץ להרכיב בתפילה ניגונים של גוים [שאינם של ע"ז] או של אנשים שאינם שומרי תורה ומצות?

— לט —

האם מותר להעביר 'עורך דין' לפני התיבה, או שהוא בכלל ההולכים לערכאות?

כי מטבע לימוד התורה... שהיא כאש להוליד ריתוזא דאורייתא (יערות דבש דרוש ו)